合　同　书

（技术开发与服务合同 · 通用模板）

合同名称	_____
合同编号	HT-［部门］-［年份］-［流水号］
甲　　方	_____
乙　　方	_____
签订地点	_____省_____市_____区（县）
签订日期	_____年_____月_____日
合同金额	人民币（大写）_____元（￥_____）
有效期限	自_____年__月__日起 至_____年__月__日止

本合同由下列双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商一致后订立，双方应共同遵守本合同各项约定。

甲方（委托方）： _____

统一社会信用代码 / 身份证号：_____

法定代表人 / 负责人：_____　职务：_____

住所地：_____

联系人：_____　联系电话：_____

乙方（受托方）： _____

统一社会信用代码 / 身份证号：_____

法定代表人 / 负责人：_____　职务：_____

住所地：_____

联系人：_____　联系电话：_____

注：以上甲、乙双方在本合同中合称"双方"，单称"一方"。本合同对双方的合法继受人、受让人及承继人具有同等约束力。

第一部分　总　则

鉴于：

（A）甲方因经营/业务需要，拟就本合同项下事项委托乙方提供相应的开发、服务或交付成果；

（B）乙方具备完成本合同项下工作所需的资质、技术、人员、设备及经验，并愿意按照本合同约定向甲方提供前述服务；

（C）双方确认订立本合同的意思表示真实，且不存在欺诈、胁迫或重大误解等情形。

据此，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规的规定，达成如下条款，以资共同信守：

第一条　定义与解释

1.1　除本合同上下文另有所指外，下列术语具有如下含义：

1.1.1　"本合同"：指本合同正文、附件及双方此后签署的补充协议、变更协议的总称；

1.1.2　"工作成果"：指乙方依据本合同应向甲方交付的全部文档、软件、数据、报告及其他可交付物；

1.1.3　"验收标准"：指本合同附件一所列、用以判定工作成果是否合格的技术与质量指标；

1.1.4　"保密信息"：指一方以书面、口头或其他形式向另一方披露的、标注或依其性质应被视为保密的信息。

1.2　本合同的解释规则：

1.2.1　标题仅为方便阅读而设，不影响条款的解释；

1.2.2　凡提及"日"，除特别说明为"工作日"外，均指自然日；提及"书面"，包括但不限于纸质文件、电子邮件及经双方确认的即时通讯记录。

第二条　合同标的与工作范围

2.1　合同标的：乙方根据甲方需求，完成下列工作并交付相应成果。

2.2　工作范围（具体明细见附件一《工作说明书》）：

2.2.1　需求调研与方案设计；

2.2.2　开发／实施／服务的具体执行；

2.2.3　测试、试运行及交付部署；

2.2.4　质保期内的维护与技术支持。

2.3　工作量及交付清单一览：

序号	交付物名称	数量/规格	交付时间
1			
2			
3			

第三条　履行期限、地点与方式

3.1　履行期限：自＿＿＿＿年＿月＿日起至＿＿＿＿年＿月＿日止；具体里程碑节点见附件二。

3.2　履行地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；交付方式为：□现场交付　□线上交付　□快递/物流。

3.3　工期顺延：因下列情形导致工期延误的，经双方书面确认后相应顺延：

（1）甲方未按约定提供必要的资料、场地或配合条件；

（2）因不可抗力或情势变更致使无法按期履行；

（3）双方协商一致变更工作范围。

第二部分　权利义务

第四条　甲方的权利与义务

4.1　甲方的权利：

4.1.1　有权要求乙方按照本合同约定的标准、期限完成并交付工作成果；

4.1.2　有权对乙方的工作进度、质量进行监督、检查，并提出合理意见；

4.1.3　有权依约定对不符合验收标准的成果要求乙方限期整改或重作。

4.2　甲方的义务：

4.2.1　按本合同约定及时、足额支付合同价款；

4.2.2　及时提供乙方履约所必需的资料、数据、场地及其他协作条件；

4.2.3　指定专人作为联系人，负责与乙方对接、确认及验收事宜；

（1）应在收到乙方交付物之日起＿＿个工作日内组织验收；

（2）逾期未提出书面异议的，视为验收合格。

第五条　乙方的权利与义务

5.1　乙方的权利：

5.1.1　有权按本合同约定的时间、方式收取合同价款；

5.1.2　有权要求甲方提供履约所需的协作与配合。

5.2　乙方的义务：

5.2.1 按约定的标准、进度与期限完成全部工作并交付成果；

5.2.2 保证所交付成果不存在权利瑕疵，未侵犯任何第三方的合法权益；

5.2.3 对工作过程中知悉的甲方商业秘密及个人信息予以保密；

5.2.4 在质保期内提供约定的维护与技术支持服务：

（1）一般问题应于接到通知后 ____ 小时内响应；

（2）重大问题应于 ____ 小时内提供解决方案；

① 响应时间自甲方书面（含电子邮件）通知送达时起算；

② 因乙方原因导致的缺陷，维护不另行收费。

第六条　合同价款与支付

6.1 合同总价：人民币（大写）_____元整（￥_____），为含税价款，包含乙方履行本合同的全部费用。

6.2 支付方式与节点：

期次	支付节点	比例	金额（元）
首付款	合同签订后 __ 个工作日内	__%	
进度款	阶段成果验收合格后	__%	
尾款	全部成果验收合格且质保金扣留后	__%	

6.3 发票与税费：乙方应在收款前向甲方开具合法、有效的增值税____票；除法律另有规定外，各自税费由各自承担。

6.4 收款账户：

户名：_____；开户行：_____；账号：_____。

第三部分　质量、知识产权与保密

第七条　验收与质量保证

7.1 验收依据：以附件一所列验收标准及国家/行业相关标准为准。

7.2 验收程序：

7.2.1 乙方完成后向甲方提交书面验收申请及全部交付物；

7.2.2 甲方在约定期限内组织验收并出具《验收报告》；

7.2.3　验收不合格的，乙方应在 ____ 日内无偿整改，整改后重新验收。

7.3　质量保证期：自验收合格之日起 ____ 个月。质保期内因乙方原因产生的缺陷，乙方应无偿修复。

第八条　知识产权

8.1　成果权属：除双方另有约定外，乙方依本合同专门开发完成的工作成果，其知识产权归 □甲方 □乙方 □双方共有 所有。

8.2　背景知识产权：本合同签订前各方既有的知识产权仍归各自所有，不因本合同而发生转移。

8.3　权利担保：乙方保证交付成果不侵犯任何第三方知识产权；若发生侵权主张，由乙方负责处理并赔偿甲方因此遭受的损失。

第九条　保密条款

9.1　保密义务：双方对因履行本合同而获悉的对方保密信息负有保密义务，未经对方书面同意不得向第三方披露或用于本合同以外的目的。

9.2　例外情形：下列信息不属于保密信息：

（1）已经或将要进入公知领域而非因接收方违约所致的信息；

（2）接收方在获悉前已合法持有的信息；

（3）依法律规定或有权机关要求须披露的信息。

9.3　保密期限：本条约定的保密义务在本合同终止后仍持续有效，期限为 ____ 年。

第十条　个人信息与数据合规

10.1　双方应遵守《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规，在合同履行中收集、使用个人信息须具备合法基础。

10.2　乙方处理甲方提供的数据，应仅限于本合同目的，并采取必要的技术和管理措施保障数据安全。

第四部分　违约、变更与争议

第十一条　违约责任

11.1　迟延履行：

11.1.1　乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价的 ____‰ 向甲方支付违约金；

11.1.2　甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的 ____‰ 向乙方支付违约金。

11.2　质量违约：交付成果不符合约定且经催告仍未整改的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

11.3　赔偿范围：违约方应赔偿守约方因此遭受的实际损失，包括为防止损失扩大及实现债权而支出的合理费用（含律师费、诉讼/仲裁费、保全费等）。

11.4　违约金与损失：约定违约金低于实际损失的，守约方有权请求予以补足。

第十二条　合同的变更、转让与解除

12.1　变更：本合同的任何变更须经双方协商一致并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.2　转让：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方。

12.3　解除情形：

（1）双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同目的不能实现；

（3）一方根本违约，守约方有权单方解除并通知对方。

第十三条　不可抗力

13.1　不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（如自然灾害、政府行为、重大疫情等）。

13.2　受影响一方应在不可抗力发生后 ____ 日内书面通知对方，并在合理期限内提供证明；据此免除或部分免除责任。

第十四条　争议解决

14.1　本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

14.2　因本合同发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，按下列第 ____ 种方式解决：

（1）提交 _____ 仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，裁决为终局并对双方均有约束力；

（2）向 _____ 人民法院提起诉讼。

第十五条　通知与送达

15.1　双方在本合同首部载明的地址、邮箱、电话为有效送达地址；一方变更的，应提前 ____ 日书面通知对方。

15.2　以专人送达的，交付时视为送达；以邮寄送达的，发出后第 ____ 日视为送达；以电子邮件送达的，发送成功即视为送达。

第十六条　其他约定

16.1　本合同未尽事宜，由双方另行协商，并以书面补充协议形式确定。

16.2　本合同部分条款无效或被撤销，不影响其他条款的效力。

16.3　本合同附件为合同不可分割的组成部分，与正文具有同等法律效力。

16.4　本合同一式 ____ 份，甲乙双方各执 ____ 份，具有同等法律效力。

16.5　本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章之日起生效。

第五部分　签署与盖章

本页为《合同书》之签署页，无正文。双方确认已充分阅读并理解本合同全部条款，自愿签署如下：

甲方（盖章）： 法定代表人 / 授权代表（签字）： 签署日期：_____年____月____日 （此处加盖单位公章 / 合同专用章）	**乙方（盖章）：** 法定代表人 / 授权代表（签字）： 签署日期：_____年____月____日 （此处加盖单位公章 / 合同专用章）

附件清单

附件号	附件名称	页数
附件一	工作说明书（含验收标准）	
附件二	项目进度计划与里程碑表	
附件三	报价明细 / 费用清单	
附件四	保密协议	